

## 江苏省高级人民法院、中国法学会案例法学研究会江苏研究基地联合发布第六批**10**起弘扬中华优秀传统文化典型案例之四：丁某与赵某追索劳动报酬纠纷案——雇人代写论文图省事，破坏学术诚信不省心

|        |                                                               |                 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 案由：    | 民事 > 劳动争议、人事争议 > 劳动争议 > 劳动合同纠纷                                | 案由释义 > 追索劳动报酬纠纷 |
| 文书类型：  | 判决书                                                           |                 |
| 公开类型：  | 文书公开                                                          |                 |
| 案例发文：  | 江苏省高级人民法院、中国法学会案例法学研究会江苏研究基地联合发布第六批 <b>10</b> 起弘扬中华优秀传统文化典型案例 |                 |
| 发布日期：  | 2023.04.04                                                    |                 |
| 权责关键词： | 诉讼请求                                                          | //              |

### 江苏省高级人民法院、中国法学会案例法学研究会江苏研究基地联合发布第六批**10**起弘扬中华优秀传统文化典型案例之四：丁某与赵某追索劳动报酬纠纷案 ——雇人代写论文图省事，破坏学术诚信不省心

#### 裁判事项：

2020年以来，丁某通过微信、QQ等方式向赵某布置写作学术论文任务，写作完成后，双方进行结算，但仍有部分报酬未支付。赵某诉至法院，要求丁某支付酬金**11**万余元。法院认为，双方之间约定代写论文并以金钱进行交易，违背诚信原则和公序良俗，因此获取的利益，法律不予保护，遂依法判决驳回赵某的诉讼请求。

#### 案例价值：

“善不由外来兮，名不可以虚作。”严谨治学、实事求是，是中华民族传承千载的良好学风。学术研究须遵守学术道德，秉持科学精神。代写论文的行为严重破坏了学术诚信环境，助长了投机取巧等不良风气，是国家明令禁止的学术不端行为，也违背了民法典规定的诚信原则、公序良俗原则，不应得到法律的保护。学术成果体现了个人的思想和见解，需要辛勤付出和漫长积累，不可弄虚作假贪一时之功。本案判决否定了学术不端行为，维护了学术秩序和学术尊严，也告诫学术研究者要求实求真

，不务虚功，不慕虚名。

（案例来源：镇江市润州区人民法院）

### 同案由重要案例

最高人民法院发布7起检察机关民事支持起诉典型案例之一：王某军等42人与鄂州某建材有限公司追索劳动报酬纠纷支持起诉案  
江苏省扬州市中级人民法院发布8起服务保障中小微企业健康发展典型案例之四：刘某与江苏某物业服务有限公司劳动争议案——疫情期间用人单位应按照规定支付劳动者工资待遇  
湖北省高级人民法院发布10起保护法官合法权益维护司法秩序典型案例之五：览某保险代理有限公司不服罚款决定复议案  
彭宇翔诉南京市城市建设开发（集团）有限责任公司追索劳动报酬纠纷案  
指导案例182号：彭宇翔诉南京市城市建设开发（集团）有限责任公司追索劳动报酬纠纷案  
彭宇翔诉南京市城市建设开发（集团）有限责任公司追索劳动报酬纠纷案——指导案例182号的理解与参照：用人单位奖金审核权的行使不应损害劳动者的合法权益  
周跃诉睿智建筑公司追索劳动报酬纠纷案  
广东高院发布构建和谐劳动关系十大典型案例之一：吴某与陈某劳动报酬纠纷案——依法维护非法用工下劳动者合法权益  
[更多](#)

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](http://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。欢迎查看所有[产品和服务](#)。

法宝快讯：[如何快速找到您需要的检索结果？](#) [法宝 V6 有何新特色？](#)



扫描二维码阅读原文

原文链接：<https://www.pkulaw.com/pfnl/08df102e7c10f206bce22bddcb35cfc8bd7960425ba4cd11bdfb.html>

